Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

VISTOS:

El INFORME N° 17-2026-JS-JARM-CONSORCIO AG, CARTA N° 060-2026-CONSORCIOAG, CARTA N°064-2026-CONSORCIOAG, MEMORANDO MULTIPLE N°019-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°346-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO, INFORME N°155-2026-UEI-UNAMBA/L.B.T.S/SO, INFORME N°1339-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°2229-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°2631-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N°003-2026-SETIEMBRE ASESORIA LEGAL EXTERNA, CARTA N°314-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos,

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en artículo 19° de la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Publicas; la Autoridad de la gestión administrativa aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, entre otras establecidas en la Ley y el Reglamento, siendo responsable de las siguientes funciones: c) Autorizar las modificaciones contractuales que correspondan conforme al Reglamento;

Que, de la norma antes mencionada en el Artículo 63°, establece las modificaciones contractuales, en el numeral 63.3. Son supuestos para la modificación del contrato: c) La autorización de ampliaciones de plazo;

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en el artículo 142° numeral 142.2. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo en los siguientes supuestos: b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, que ameriten que se requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato y mantener su equilibrio económico financiero;

Que, del articulo antes mencionado en el numeral 142.3. El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles siguientes (…) de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo;

Que, de lo establecido en el numeral 142.4. la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la entidad contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento por encima de las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento otorgue certeza a la decisión. Para la evaluación de la solicitud se considera el análisis técnico del área usuaria respecto de la justificación del retraso incurrido por el contratista;

Que, del referido artículo del reglamento en el numeral 142.5. La autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica, a través de la Pladicop, su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud. De no existir pronunciamiento, se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el procedimiento previsto en el numeral 142.3;

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

Que, mediante proceso de selección **CP-ABR-05-CS-UNAMBA-2** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°075-2026-UNAMBA** a favor del Contratista CONSORCIO AG, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC Y CANALETAS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC"**, por el monto de S/1,715,000.00, con un plazo de ejecución 64 días calendarios;

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°140-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 24 de junio, se declaró IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por catorce (14) días calendario, presentada por el **CONSORCIO AG;**

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°198-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 17 de julio de 2026, se resuelve **APROBAR la Ampliación de Plazo N°02 – Parcial con Causal Abierta**, del CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, suscrito con el CONSORCIO AG, por un plazo de **TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO;**

Que, mediante CARTA N° 060-2026-CONSORCIOAG, de fecha 17 de agosto de 2026, el representante común del Consorcio AG solicita Ampliación de Plazo N° 03, adjuntando el INFORME N° 17-2026-JS-JARM-CONSORCIO AG, de fecha 17 de agosto de 2026, suscrito por el Jefe de Servicios; de acuerdo a lo siguiente:

2. SUSTENTO TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

(…)En el presente caso, dicha causal se configura debido a que, a la fecha no se encuentran entregadas ni liberadas las columnas de concreto armado del Bloque II, que son elementos estructurales sobre los cuales debe ejecutarse el montaje e instalación de la estructura metálica respectivamente
(…)
En consecuencia, la solicitud se sustenta en una causal objetiva, externa y no atribuible al contratista, con incidencia directa en la ruta crítica del servicio. Por lo tanto, sin la entrega y liberación de las columnas de concreto armado del Bloque II por parte de la Entidad hacia el contratista, no resulta técnica ni constructivamente viable ejecutar el montaje de la estructura metálica, las planchas metálicas, ni las actividades sucesoras de instalación de cobertura con plancha de Aluzinc y canaletas.
(…)
CONCLUSION:
Se concluye que existe una afectación de veintiséis (26) días calendario correspondiente al segundo entregable, así como una afectación adicional de trece (13) días calendario correspondiente al tercer entregable, acumulando un total de treinta y nueve (39) días calendario de afectación al plazo contractual. En consecuencia, a partir de la fecha de culminación de la segunda ampliación (23/8/2026) y la fecha de realización de solicitud de ampliación (17/8/2026) la causal continúa abierta, generando una afectación acumulada, y para la culminación del servicio se requerirán de 39 días calendario adicionales contabilizados a partir de la fecha 23 de agosto del 2026. Por lo tanto, la nueva fecha estimada de termino reprogramado del servicio tendría como fecha el 01 de octubre del 2026. Cabe precisar que esta fecha constituye una estimación técnica referencial y la más aproximada en función al análisis realizado; sin embargo, se encuentra sujeta a variación, debido a que la continuidad del servicio depende de la habilitación efectiva de las columnas de concreto por parte de la Entidad o del responsable correspondiente. Por lo tanto, mientras dichas columnas no sean entregadas por la Entidad hacia el Contratista en condición de dimensiones (geometría), características de funcionalidad que permitan un

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

montaje de la estructura metálica adecuado, resistencia mecánica adecuada (resistencia a la compresión f'c), la afectación al plazo podría continuar incrementándose. Teniendo en cuenta que esto conllevara a un adicional por gastos generales y otros.

Se concluye que existe afectación directa de la ruta crítica del Entregable N° 02, debido a que, desde el 07/06/2026, fecha en la que empieza a verse afectada la ruta crítica del segundo entregable, y también a la fecha de presentación de la solicitud mediante Carta N° 019-2026-CONSORCIOAG, de fecha 10/06/2026, no se encontraban habilitadas las columnas de concreto del Bloque II ni se contaba con la autorización expresa y escrita de la Entidad para ejecutar el izaje de las columnas metálicas. Esta situación impide continuar con la secuencia técnica del montaje de la estructura metálica, toda vez que el izaje requiere previamente contar con elementos de concreto debidamente ejecutados, habilitados y aptos para recibir las cargas estáticas y dinámicas que se generan durante dicho procedimiento, conforme a las exigencias del expediente técnico, los Términos de Referencia y la Norma Técnica E.060 - Concreto Armado.
(...)
En consecuencia, la causal de ampliación de plazo se mantiene abierta y vigente, en tanto la Entidad no comunique documentariamente al Consorcio AG la habilitación técnica de las columnas de concreto del Bloque II y la autorización expresa para el izaje de las columnas metálicas. Dicha comunicación escrita deberá constituir el cierre de causal, por cuanto solo a partir de ese momento el contratista contará con las condiciones técnicas, físicas y documentarias necesarias para continuar con la ejecución de la actividad crítica correspondiente al montaje de la estructura metálica del Entregable N° 02, siendo esta obligación expresa de la entidad según las bases integradas y términos de referencia.
En tanto se concluye que hasta la fecha del lunes 17 de agosto del 2026 no se ha entregado los pedestales y/o columnas de concreto para dar inicio al segundo entregable.

Que, con la CARTA N°064-2026-CONSORCIOAG de fecha 24 de agosto de 2026, el contratista Consorcio AG, presenta renuncia al reconocimiento, pago o cualquier compensación por concepto de gastos generales, relacionados Con "SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC Y CANALETAS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC", con CONTRATO N°075-2026-UNAMBA;

Que, con MEMORANDO MULTIPLE N°019-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, el jefe de la Unidad Funcional de Obra, solicita pronunciamiento técnico respecto a la solicitud de ampliación de Plazo N°03 presentada por el consorcio AG, Vinculado al Contrato N°075-2026-UNAMBA;

Que, con el INFORME N°346-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO, de fecha 24 de agosto de 2026, la Residente de Obra del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC"-CUI 2216942, emite opinión técnica a la solicitud de ampliación de plazo de acuerdo a lo siguiente:

III. análisis
(...)
3.2. De la revisión de los antecedentes y documentación técnica generada durante la ejecución del servicio. se verifica que la imposibilidad de continuar con las actividades correspondientes al montaje de la estructura metálica no deriva de una falta de diligencia, incumplimiento a responsabilidad atribuible al contratista, toda vez que la ejecución de dichas actividades dependía previamente de contar con elementos de concreto habilitados y técnicamente aptos para recibir las cargas transmitidas por la estructura metálica. Por lo tanto, la causal invocada no resulta imputable al contratista, configurándose lo

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

establecido en el literal b) del numeral 142.2 del Reglamento de la Ley N°32069. Asimismo, se verifica que el CONSORCIO AG presentó la Solicitud de Ampliación de Plazo N°03 mediante CARTA N°060-2026-CONSORCIDAG de fecha 17/08/2026

3.3. Cabe precisar que esta Residencia de Obra asumió funciones mediante MEMORANDUM N° 091-2026-UEI-UNAMBA, desde el 22/04/2026. En el ejercicio de las funciones encomendadas y como resultado de las verificaciones técnicas efectuadas conjuntamente con el Especialista en Estructuras durante la ejecución del servicio, se identificaron observaciones que CORRESPONDEN A DEFICIENCIAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, relacionadas con aspectos no contemplados y/o insuficientemente desarrollados respecto al sistema de anclajes, particularmente respecto a la verificación de la resistencia de las columnas de concreto armado frente a los esfuerzos de arrancamiento generados por le estructura metálica proyectada. En consecuencia. fue necesario solicitar el pronunciamiento del proyectista y, posteriormente, gestionar la intervención del Área de Estudios, así como la contratación de una consultoría estructural especializada para desarrollar la ingeniería complementaria requerida, a fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcto desempeño del sistema estructural. Como consecuencia de las observaciones técnicas descritas en el numeral precedente, se generó la restricción para ejecutar el montaje de la estructura metálica correspondiente al Bloque 02, debido a que resultaba indispensable verificar previamente la resistencia del concreto de las columnas de concreto armado frente a los esfuerzos de arrancamiento generados por el sistema de anclajes, así como definir la solución técnica que garantizara la seguridad estructural. En ese contexto, no resultaba técnicamente viable autorizar el izaje de las columnas metálicas del Bloque 02 mientras no se contara con la evaluación estructural correspondiente y con la definición de la solución técnica respectiva, configurándose así la causal que dio origen a la solicitud de Ampliación de Plazo N.° 02. En ese sentido, le afectación identificada no resulta atribuible a un incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, sino que obedece a una situación técnica advertida durante la ejecución, cuya atención requería estudios especializados para garantizar la seguridad estructural del proyecto.

(…)

3.5 Por lo que, en vista que el hecho generador de la afectación aún no había cesado, manteniéndose la imposibilidad técnica de disponer del frente requerido para continuar con las actividades dependientes, en ese contexto, y al persistir la misma causal que sustentó la ampliación precedente, el Consorcio presentó la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03. mediante CARTA N°060-2026-CONSORCIOAG, por treinta y nueve (39) días calendario, contabilizando a partir del 24/08/2026, sustentando dicho periodo en la afectación generada por la continuidad de la imposibilidad temporal de ejecutar las actividades correspondientes al montaje de la estructura metálica del Bloque 02. debido a la restricción técnica advertida en las columnas de concreto armado existentes. Asimismo, señala que la causal abierta permanecerá abierta hasta que la Entidad cumpla con entregar las columnas de concreto armado en condiciones adecuadas de montaje.

(…)

3.7. Por lo que, en relación con el periodo solicitado por el contratista correspondiente a la AMPLIACIÓND DE PLAZO N°03 por treinta y nueve (39) días calendario, debido a la restricción técnica en las columnas de concreto armado señaladas líneas arriba, el periodo de treinta y nueva (39) días calendario corresponde al desplazamiento generado dentro de la programación contractual como consecuencia de la restricción identificada, considerando la secuencia de ejecución prevista para los entregables y la línea de tiempo presentada por el contratista mediante CARTA N°060-2026-CONSORCIDAG. De la revisión efectuada, se verifica que dicho periodo resulta técnicamente concordante, conforme al siguiente detalle:

- ***Segundo entregable:***
  - *Fecha contractual de culminación (según la Ampliación de Plazo N°02):10/08/2026.*
  - *Ampliación de Plazo N°03 considerada: 39 días calendario.*
  - ***Nueva fecha de culminación: 18/09/2026.***
- ***Tercer entregable:***
  - *Fecha contractual de culminación (según la Ampliación de Plazo N°02); 23/08/2026.*
  - *Ampliación de Plazo N°03 considerada: 39 días calendario.*
  - ***Nueva fecha de culminación: 01/10/2026.***

3.8. Por consiguiente, corresponde considerar procedente la ampliación solicitada por 39 días calendario, estableciendo como nueva fecha de culminación contractual del servicio el 01/10/2026. A efectos de visualizar el impacto de la restricción técnica sobre la programación contractual y la reprogramación de las actividades, se adjunta el Cronograma Gantt de la reprogramación de acuerdo a la Ampliación de Plazo N°03, en el cual se aprecia el desplazamiento de la partida de montaje de la estructura metálica correspondiente al Bloque 02 y su incidencia en los entregables afectados, manteniéndose la secuencia lógica de ejecución del servicio.

(…)

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:
4.1. De la evaluación técnica efectuada, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N°03 presentada por el CONSORCIO AG acredita la existencia de una afectación real, directa y comprobable al plazo contractual vigente, debido a la imposibilidad de ejecutar oportunamente las actividades de montaje de estructura metálica correspondientes al Bloque 02. Por lo que, la causal invocada no resulta imputable al contratista, debido a que la ejecución de sus obligaciones contractuales dependía previamente de contar con elementos de concreto armado habilitados y técnicamente aptos para recibir la estructura metálica proyectada.
4.2. Asimismo, la afectación que dio origen a la presente ampliación de plazo deriva de una restricción técnica identificada durante la ejecución del servicio, asociada a deficiencias del expediente técnico respecto al sistema de anclajes y a la resistencia de las columnas frente a los esfuerzos de arrancamiento. Su atención requirió una evaluación estructural especializada, la formulación y validación de una solución técnica, así como la posterior ejecución del reforzamiento mediante el encamisado de las columnas: por lo que, se desarrollaron las actuaciones técnicas y administrativas necesarias para implementar la intervención en condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad estructural.
4.4. Por lo tanto, CORRESPONDE DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°D3-PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, por un plazo de TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO, con renuncia expresa al reconocimiento da mayores gastos generales formulada por el CONSORCIO AG, **ESTABLECIENDO COMO NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO EL 01/10/2026, manteniéndose inalteradas las demás obligaciones contractuales del contratista durante el periodo ampliado**, al haberse configurado la causal prevista en el literal b) del numeral 142.2 del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, referido a atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista que ameritan ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato, de acuerdo al siguiente cuadro:

Entregable	Fecha contractual de culminación	Ampliación de plazo N° 02	Afectación a reconocer	Nueva fecha
Primer entregable	06/06/2026	-	-	
Segundo entregable	02/07/2026	10/08/2026	39 DC	18/09/2026
Tercer entregable	15/07/2026	23/08/2026	39 DC	01/10/2026
Plazo Total	15/07/2026	39 DC	39 DC	01/10/2026

NOTA: La presente ampliación de plazo de treinta y nueva (39) días calendario corresponde al periodo de afectación generado por la imposibilidad de ejecutar las actividades vinculadas al segundo y tercer entregable, debido a la restricción técnica advertida en las columnas de concreto armado del Bloque 02. necesarias para la instalación de la estructura metálica. Dicho periodo ha sido determinado considerando la secuencia de ejecución prevista en la programación contractual y la línea de tiempo modificada presentada por el contratista mediante CARTA N°060-2026-CONSORCIOAG, respetando la secuencia de ejecución prevista contractualmente para los entregables afectados.

Que, con el INFORME N°155-2026-UEI-UNAMBA/L.B.T.S/SO de fecha 25 de agosto de 2026, la supervisor de obra emite APRUEBA la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03-parcial con causal abierta, presentada por el Consorcio AG, por acreditarse la existencia de una afectación real, directa y no imputable al contratista, originada por la imposibilidad de ejecutar las actividades de montaje de estructura metálica del Bloque II mientras las columnas de concreto armado no se encontraban técnica y físicamente habilitadas, por lo que corresponde declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N.° 03 del Contrato N.° 075-2026-UNAMBA, por treinta y nueve (39) días calendario, estableciendo como nueva fecha de culminación contractual del servicio el 01 de octubre de 2026; dicha ampliación no implica reconocimiento de mayores gastos

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

generales, costos adicionales ni pagos complementarios a favor del Consorcio AG, conforme a la renuncia libre, voluntaria y expresa comunicada mediante Carta N.° 064-2026-CONSORCIÓ AG;

Que, con el INFORME N°1339-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 26 de agosto de 2026; la Unidad Funcional de Obra emite OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 - PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, POR TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO, CON RENUNCIA EXPRESA AL COBRO DE MAYORES GASTOS GENERALES, solicitado por el contratista CONSORCIO AG, estableciéndose como nueva fecha de culminación contractual del servicio el 01 de octubre de 2026, manteniéndose las demás obligaciones contractuales del contratista;

Que, a través del INFORME N°2229-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 26 de agosto de 2026, la Unidad ejecutora de Inversiones; emite opinión favorable y acoge las conclusiones y recomendaciones de la Residencia de Obra, Supervisión de Obra y Unidad Funcional de Obras, considerando técnicamente viable la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03-PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, POR TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO, CON RENUNCIA EXPRESA AL COBRO DE MAYORES GASTOS GENERALES, estableciéndose como nueva fecha de culminación contractual el 01 de octubre de 2026, correspondiente al proyecto con "Mejoramiento del entorno del campus de la ciudad universitaria de la UNAMBA" con CUI 2216942;

Que, a través de la CARTA N°2631-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 27 de agosto de 2026; la Dirección General de Administración solicita aprobación de acto resolutivo previa opinión legal;

Que, mediante la CARTA N°314-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA de fecha 02 de setiembre de 2026, la Oficina de Asesoría Legal, remite la OPINIÓN LEGAL N°003-2026-SETIEMBRE ASESORIA LEGAL EXTERNA; emitida por el abogado externo, quien opina lo siguiente:

4.2. Evaluación del Cumplimiento de Plazos y Procedimiento Administrativo.

De la revisión de los actuados en contraste con el numeral 142.3, 142.4 y 142.5 del artículo 142 del Reglamento, se verifica lo siguiente:

1. ***Oportunidad de la Solicitud (Numeral 142.3):***
   - *Al tratarse de una causal abierta (hecho generador en curso), el contratista formalizó su solicitud parcial el 17 de agosto de 2026 (con Carta N° 060-2026-CONSORCIOAG), encontrándose dentro de los limites de vigencia de la reprogramación anterior (cuyo vencimiento fue al 23/08/2026). Por lo que no advertimos extemporaneidad.*
2. ***Evaluación de la Incidencia en la Ruta Crítica y Primacía del Criterio Técnico (Numeral 142.4):***
   - *La Residente de Obra, la Supervisora de Obra y el Jefe de la Unidad Funcional de Obras coinciden unánimemente en que la partida de montaje del Bloque II se ubica dentro de la ruta crítica del servicio. El retraso de la Entidad en la liberación del frente desplaza el cronograma en exactamente 39 días calendario.*

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

- *Consecuentemente, los entregables N° 02 y N° 03 sufren un desplazamiento justificado, reprogramándose la culminación del servicio del 23/08/2026 al **01 de octubre de 2026**.*

3. ***Plazo para Resolver y Notificar (Numeral 142.5):***
   - *La entidad cuenta con doce (12) días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud, para resolver y notificar a través de la Pladicop.*
   - *Recibida la solicitud el 17/08/2026, el plazo máximo de 12 días hábiles vence el 02 de septiembre de 2026. Estando a la fecha (01/09/2026), la resolución se emitirá dentro del plazo, evitando la configuración del silencio administrativo positivo o aprobación tácita.*

4.3. Viabilidad de la Figura de "Causal Abierta" y Ampliación Parcial.

*Conforme a la doctrina administrativa contractual y jurisprudencia aplicable de contrataciones del Estado, la **ampliación de plazo parcial con causal abierta** es una figura plenamente válida cuando el evento que interrumpe la ejecución no tiene una fecha cierta de culminación. Su finalidad es dotar de certeza jurídica a la ejecución contractual, evitar la imposición errónea de penalidades por mora no imputables y permitir la reprogramación de actividades compatibles. Una vez que se consolide la resistencia del concreto y la Entidad entregue el frente mediante acta, se producirá el "cierre de causal", momento en el cual el contratista podrá cuantificar el plazo final remanente.*

4.4. Renuncia Expresa a Mayores Gastos Generales.

*Si bien el numeral 142.7 del artículo 142° señala que las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de gastos generales debidamente acreditados, el contratista, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, mediante **Carta N° 064-2026-CONSORCIOAG (de fecha 24/08/2026)**, ha renunciado de forma expresa, libre e incondicional al cobro de mayores gastos generales. Dicha renuncia tutela el equilibrio económico-financiero y los intereses de la Entidad, por lo que el acto aprobatorio debe dejar expresa constancia de dicha condición sin reconocimiento económico.*

(...)

5. CONCLUSIONES.

1. La solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 Parcial con Causal Abierta del Contrato N° 075-2026-UNAMBA por treinta y nueve (39) días calendario se encuentra debidamente sustentada y resulta legalmente procedente, al enmarcarse estrictamente en la causal del literal b) del numeral 142.2 del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069.

2. Los informes emitidos por la Residente de Obra (Informe N° 346), la Supervisora de Obra (Informe N° 155), la Unidad Funcional de Obras (Informe N° 1339) y la UEI (Informe N° 2229) se ajustan plenamente a los presupuestos, plazos e incidencia técnica requeridos por el artículo 142 del Reglamento, habiendo sustentado la afectación de la ruta crítica y la no imputabilidad del retraso al contratista.

(...)

5. La aprobación traslada la fecha de término del servicio al 01 de octubre de 2026 (reprogramándose el 2° Entregable al 18/09/2026 y el 3° Entregable al 01/10/2026), precisando que no genera el pago de mayores gastos generales dada la renuncia expresa formalizada mediante la Carta N° 064-2026-CONSORCIOAG.

Que, de la evaluación efectuada se advierte que la solicitud se enmarca en la causal prevista en el literal b) del numeral 142.2 del artículo 142° del Reglamento, referida a atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, toda vez que la Entidad no ha entregado ni liberado las columnas de concreto armado del Bloque II en condiciones técnicas aptas para recibir

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

la estructura metálica, siendo dicho elemento estructural indispensable y previo para la ejecución del montaje contratado; hecho que resulta ajeno a la responsabilidad del CONSORCIO AG y que tiene su origen en deficiencias del expediente técnico respecto del sistema de anclajes y de la verificación de la resistencia de las columnas frente a los esfuerzos de arrancamiento;

Que, de acuerdo a las opiniones técnicas favorables de las áreas técnicas, en el INFORME N° 346-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO de la Residencia de Obra, el INFORME N° 155-2026-UEI-UNAMBA/L.B.T.S/SO de la Supervisión de Obra, el INFORME N° 1339-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de la Unidad Funcional de Obra y el INFORME N° 2229-2026-ARG-UEI-UNAMBA de la Unidad Ejecutora de Inversiones, las que coinciden en declarar procedente la ampliación solicitada por treinta y nueve (39) días calendario, estableciendo como nueva fecha de culminación contractual el 01 de octubre de 2026;

Que, asimismo, se cuenta con opinión legal favorable contenida en la OPINIÓN LEGAL N° 003-2026-SETIEMBRE de Asesoría Legal Externa, remitida mediante CARTA N° 314-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, la cual concluye que la solicitud se encuentra debidamente sustentada y resulta legalmente procedente al enmarcarse estrictamente en la causal invocada;

Que, si bien el numeral 142.7 del artículo 142° del Reglamento establece que las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados, el contratista, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ha renunciado de manera expresa, libre e incondicional a dicho concepto mediante CARTA N° 064-2026-CONSORCIOAG, correspondiendo dejar constancia de ello en la parte resolutiva;

Que, en consecuencia, habiéndose verificado la existencia de la causal invocada, acreditado que el atraso no resulta imputable al contratista, demostrada la afectación de la ruta crítica y contando con las opiniones técnicas y legal favorables, corresponde aprobar la ampliación de plazo solicitada;

Que, estando a los fundamentos expuestos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y en uso de las facultades delegadas Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N°03 – Parcial con Causal Abierta, del CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, suscrito con el CONSORCIO AG, cuyo objeto es la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC Y CANALETAS A TODO COSTO" para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC" CUI N° 2216942**, por un plazo de **TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO**, al haberse configurado la causal prevista en el literal b) del numeral 142.2 del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, referida a atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; en mérito a los fundamentos técnicos y legales expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como nueva fecha de culminación contractual del servicio el **01 de octubre de 2026**, quedando reprogramado el **segundo entregable para el 18 de setiembre de 2026 y tercer entregable para el 01 de octubre de 2026.**

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR CONSTANCIA de la renuncia expresa, libre y voluntaria formulada por el CONSORCIO AG mediante CARTA N°064-2026-CONSORCIOAG, al reconocimiento, pago o cualquier compensación por concepto de mayores gastos generales derivados de la presente Ampliación de Plazo N° 03.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan según lo resuelto en el artículo primero bajo responsabilidad y en lo que fuere de ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONSORCIO AG** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la

Resolución Directoral N°0214-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 02 de setiembre de 2026.

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento el registro y publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO DÉCIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Administrativa a la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de que en el marco de sus competencias, proceda con su publicación en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
UEI
Contratista
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA